

1514337-46.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... uma só conduta comissiva, o réu cometeu os delitos de roubo majorado e de corrupção de menores, não se entrevendo desígnios autônomos, o que configura o concurso formal (ou ideal) próprio de crimes (art. 70, caput, primeira parte, do CP).

Em abono ao exposto, colho precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo em casos análogos ao dos autos:

"Apelação. Furto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1514337-46.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514337-46.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165098/2022 - 08º D.P. BRAS, 25622239 - 08º D.P. BRAS, 2165098 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE GONÇALVES DA CRUZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

ANDRÉ GONÇALVES DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e VII, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia: (i) no dia 19 de junho de 2022, por volta das 22h15min., na Praça da Bandeira, República, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e com identidade de propósitos com o adolescente de 13 anos Carlos Eduardo Chaves e Silva e um terceiro infrator não identificado, subtraíram para eles coisa alheia móvel, valendo-se de grave ameaça exercida pelo concurso de pessoas e emprego de faca; (ii) em 19 de junho de 2022, por volta das 22h15, na Praça da Bandeira, República, Município de São Paulo, corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente de 13 anos Carlos Eduardo Chaves e Silva, com ele praticando a infração penal acima descrita.

Recebida a denúncia (fls. 84), o acusado, pessoalmente citado (fls. 98), apresentou resposta à acusação (fls. 103/105) e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas a vítima, duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais ou outras preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão ministerial é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23 e 24/25), além da prova oral.

A autoria também é certa, emergindo da prova oral.

Na fase inquisitiva, a vítima do roubo, Bruna Nunes dos Santos, declarou: "estava transitando pela via pública na companhia de sua namorada quando foi abordada por três indivíduos. O indiciado aqui presente estava com uma faca em mãos e exigiu que passasse todos os itens, enquanto o adolescente que estava ao seu lado disse "não olha pra gente porque eu estou armado e vou te matar se você olhar". O terceiro indivíduo permanecia apenas ao lado. Entregou seu aparelho celular e uma bolsinha com cartões ao indiciado, e todos saíram correndo. Pouco tempo depois passava pelo local um carro da polícia militar. Solicitou ajuda, repassando as características dos roubadores. Após poucos minutos, os policiais retornaram já com ambos os indivíduos detidos. Reconhece ambos, o indiciado e o adolescente com 100% de certeza como as pessoas que lhe ameaçaram e subtraíram seus objetos." (fls. 09). Também na fase inquisitiva, o policial militar Marcos Wenceslau Almeida declarou: "estava em patrulhamento de rotina pelo local quando, junto com seu parceiro, foi abordado pela vítima que narrou que três indivíduos haviam acabado de a roubar. Segundo a vítima o indiciado mostrou uma faca e o adolescente ao seu lado proferiu ameaças de morte. Dessa maneira, subtraíram seu aparelho celular e uma bolsinha com cartões. Com as características repassadas saíram em buscas dos indivíduos, logo em seguida já visualizaram dois indivíduos correndo pela via pública. Colocaram-se em perseguição e após cerca de 50 metros conseguiram deter ambos. O indiciado possuía em suas vestes uma faca. Além disso em seu poder estavam o celular e cartões da vítima. Conduziram vítima, indiciado e adolescente a essa distrital. O terceiro indivíduo não foi encontrado". (fls. 07).

No mesmo sentido foi o depoimento apresentado pelo policial militar Alan Silva em sede inquisitiva (fls. 08).

O adolescente Carlos Eduardo Chaves e Silva admitiu a prática do roubo e afirmou que o fez atendendo a convite do réu (fls. 10).

A prova oral foi reproduzida em juízo e se confirmou integralmente.

Em juízo, o depoimento dos policiais militares Marcos e Alan se confirmaram. A versão apresentada pela vítima Bruna também se confirmou. Vejamos:

A vítima Bruna relatou que estava com sua namorada e foi abordada pelo réu com uma faca, além de um menor e outro indivíduo "branquinho". Eram três roubadores: o réu, o qual estava com uma faca e falou "passa o celular senão eu vou meter a faca em você", um "branquinho" que estava dando cobertura, além de um menor de idade. Tal menor ameaçou a depoente dizendo que iria estourar a cara da depoente caso ela continuasse olhando. O rapaz que estava com a faca levou uma bolsinha contendo seu bilhete único e seu aparelho celular. Assim que foi abordada sua namorada correu e acionou uma viatura, que, em seguida, abordou o réu. Viu o réu de dentro da viatura. Não realizou o reconhecimento na delegacia.

Em juízo, a vítima reconheceu o réu prontamente como a pessoa que a assaltou usando a faca. Certo que foram perfilados dois presos com características similares às do réu.

Os policiais militares Marcos Wenceslau Almeida e Alan confirmaram as versões apresentadas em solo policial. Marcos acrescentou que André tentou se esconder embaixo de um carro e, ao sair, estava com a faca nas mãos.

O policial militar Alan disse que na data dos fatos era comemoração LGBT; foram abordados por duas moças que relataram terem sido assaltadas e deram as

características. Começaram o patrulhamento e conseguiram, após uns bons metros, deter os dois. Foi o depoente que deteve André, o qual escondeu-se embaixo do veículo com a faca na mão. Levou ele para uma cena mais segura e deu início aos procedimentos; encontraram na posse dele e do adolescente os bens subtraídos da vítima (uma bolsinha e o celular da vítima). Na delegacia a vítima reconheceu os roubadores. Após terem sido reconhecidos, ambos (o réu e o adolescente) confessaram o roubo. Por fim, afirmou que já havia abordado o adolescente em situação similar. Interrogado, o acusado admitiu as acusações. Disse que é morador de rua, viciado em crack e álcool, e convidou o adolescente para a prática criminosa. Dessa forma, a confissão do acusado, corroborada integralmente pelas palavras da vítima e dos policiais militares ouvidos em juízo foram um quadro seguro e suficiente para um édito condenatório.

O concurso de pessoas restou configurado, incidindo a causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP. O acusado agiu juntamente com o adolescente Carlos Eduardo Chaves e Silva e mais outro roubador, sendo irrelevante que este último não tenha sido identificado.

A vítima foi segura em afirmar que fora assaltada por três agentes, sendo certo também que, em sede inquisitiva, o adolescente admitiu a prática do roubo juntamente com o réu.

Também ficou bem delineada a majorante do emprego de arma branca (faca), a qual foi localizada em poder do réu quando de sua prisão em flagrante, apreendida e submetida a perícia nos autos (fls. 92/95), além de reconhecida pela vítima como o objeto utilizado pelo réu para ameaçá-la.

A propósito, o laudo pericial da faca concluiu que "a peça examinada e descrita, nas condições em que se encontra e pelas características que possui, além da finalidade a que se destina, pode ser utilizadas com eficácia como instrumento perfuro-cortante para intimidar, ameaçar, agredir e/ou lesionar pessoas, prestando-se, portanto, para a prática do delito que motivou o presente exame." (fls. 95).

Concorrendo duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, o juiz pode limitar-se a uma só majoração, prevalecendo, todavia, a majorante que mais aumenta a reprimenda (art. 68, parágrafo único, do CP). Como anota CLEBER MASSON, "cuida-se de faculdade judicial. (...) Nada impede, porém, a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena." (Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120) v. 1 15. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:

MÉTODO, 2021, p. 619). Fica a cargo do juiz, em sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a majoração, sem que haja um critério meramente matemático, ancorado tão somente no número de causas de aumento (Súmula nº 443 do STJ).

Tenho que um crime de roubo com uma só majorante não pode ser tratado da mesma forma que outro com mais de uma majorante. É possível que o magistrado empregue uma causa de aumento de pena para aumentar a pena, enquanto majorante, e utilize a outra como circunstância agravante ou judicial, na segunda ou na terceira fase da dosimetria, a depender de estar elencada no rol dos arts. 61 e 62 do Código Penal, ou não. Não importa, vale ressaltar, a denominação a ser atribuída às majorantes remanescentes (aquelas não consideradas como causa especial de aumento de pena), o importante é que o critério seja este: quanto maior o número de majorantes, maior deve ser a pena aplicada. Isso não significa que, quando houver apenas uma causa especial de aumento de pena, o aumento deva ser sempre o mínimo (um terço) ou vice-versa, pois tudo depende das circunstâncias em que o fato aconteceu. Mas, nas mesmas circunstâncias, quanto maior for o número de majorantes, maior deverá ser a pena.

Esse entendimento é esposado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (vide, por todos: AgRg no REsp 1551168/AL, rel.Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016; e AgRg no AREsp 964.126/DF, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

No presente caso, considerando a presença das duas majorantes mencionadas (concurso de agentes e emprego de arma branca), o fato de o concurso ter sido em número expressivo - três homens contra uma única vítima mulher - incrementando a vulnerabilidade desta, bem como o emprego efetivo de um facão de quase 30

centímetros de cumprimento (destes, 17,5 cm de lâmina), aplico a fração máxima de aumento de 1/2.

Já o delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), diversamente do sustentado pela combativa defesa, é de natureza formal, consumando-se mediante a singela conduta de praticar outro crime na companhia de menor de idade, afigurando-se desnecessária a comprovação da efetiva corrupção ou mesmo da intenção de corromper o menor, sendo irrelevante, até mesmo, se o menor era, ou não, iniciado no universo infracional.

Daí por que, 'quando uma pessoa, maior e capaz, comete o furto em concurso com um menor de 18 anos de idade, a ela devem ser imputados dois crimes: furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inc. IV) e corrupção de menores, definido pelo art. 244-B da Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. (...). Este crime de corrupção de menores dispensa a prova da efetiva corrupção de menor. Trata-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, que tem como objetividade jurídica a proteção da moralidade da criança ou adolescente, razão pela qual sua finalidade precípua é coibir a prática de delitos em que existe a exploração de pessoas com idade inferior a 18 anos. Esta é a posição consolidada na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Se não bastasse, a corrupção de menores é crime de perigo, sendo prescindível a demonstração da efetiva e posterior corrupção moral da criança ou adolescente, cuja inocência se presume. Em verdade, o simples fato de a criança ou adolescente praticar um fato típico e ilícito em concurso com um maior de idade por si só revela, senão o ingresso em universo prejudicial ao seu sadio desenvolvimento, ao menos sua manutenção nele, o que, de igual modo, é passível de recriminação, pois o comportamento do maior de idade ainda assim reforça, no menor, sua tendência infracional anteriormente adquirida.’ (MASSON, Cleber, Direito penal: parte especial (arts. 121 a 212) – v. 2 – 14. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2021, p. 352). (Negrito no original).

As testemunhas e a vítima atestaram que o acusado praticou a ação juntamente com o adolescente, o qual admitiu seu envolvimento no crime e que o fez atendendo a pedido do réu, de sorte que a condenação pelo crime do art. 244-B do ECA é medida de rigor.

De resto, mediante uma só conduta comissiva, o réu cometeu os delitos de roubo majorado e de corrupção de menores, não se entrevendo desígnios autônomos, o que configura o concurso formal (ou ideal) próprio de crimes (art. 70, caput, primeira parte, do CP).

Em abono ao exposto, colho precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo em casos análogos aos dos autos:

"Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores. Recurso da defesa. 1. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das testemunhas e depoimento do investigador de polícia. Versões inconsistentes do acusado. 2. Pleito objetivando a aplicação do princípio da insignificância. Não acolhimento. Subtração de um aparelho televisivo avaliado em R\$1500,00. Acusado portador de maus antecedentes e reincidência específica em crimes contra o patrimônio. Precedentes. 3. Alegação de ausência de dolo. Não acolhimento. Acusado que aderiu subjetivamente ao furto executado pelos comparsas. 4. Qualificadoras relativas ao arrombamento e à escalada reconhecidas. Laudo pericial comprobatório juntado aos autos. 5. Configuração do concurso de agentes. Liame subjetivo configurado. 6. Pleito objetivando o reconhecimento de participação de menor importância. Impossibilidade. Acusado que permanece do lado de fora da residência aguardando no veículo utilizado no transporte da res e na fuga dos demais. Execução de atos de vigilância. Conduta que objetivava garantir a execução do furto e sua impunidade. Relevância da colaboração material. 7. Corrupção de menores configurada. Desnecessidade de efetiva corrupção do adolescente. Súmula 500 do STJ. 8. Alegação de erro de tipo. Inocorrência. Ciência pelo acusado da menoridade do adolescente que era pessoa de seu convívio. 9. Inocorrência de bis in idem na condenação simultânea pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. Infrações penais

autônomas e distintas que tutelam bens jurídicos diferentes. Precedentes do TJSP. 10. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência configurados. Inocorrência de bis in idem. Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea h, do Código Penal. Reconhecimento do concurso formal de infrações. Redução da pena. Regime fechado mantido. 11. Recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal nº 0001666-75.2018.8.26.0270, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 23.07.2020);

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto Qualificado (Artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, e Artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 69, do Código Penal) - Recurso da Defesa - Absolvição - INADMISSIBILIDADE - Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Insignificância - IMPOSSIBILIDADE - Conduta praticada com menor, de modo que a ofensividade de sua conduta é latente. Não incidência do artigo 244-B, do ECA - INVIABILIDADE. Prova robusta da corrupção, com reconhecimento do CONCURSO FORMAL - Aplica-se o concurso formal entre o crime de furto e o de corrupção de menores, pois os dois delitos foram praticados mediante uma só ação. Manutenção do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos e ao pagamento de multa. Recurso parcialmente provido, com determinação de cumprimento do artigo 28-A, do Código de Processo Penal. (Apelação Criminal nº 0000543-35.2018.8.26.0628, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Paulo Rossi, j. 09.06.2020).

Todavia, a aplicação da regra do concurso material é mais benéfica ao réu, de modo que as penas deverão ser somadas nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.

Nesse cenário fático-probatório, a conduta do réu se amolda, formalmente, ao disposto no artigo 157, §2º, inciso II e VII do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização do acusado é de rigor, ao que passo a dosar individualmente as penas aplicáveis a eles, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (artigos 59 e 68).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que: a culpabilidade é exacerbada quanto ao crime de roubo, porquanto cometido com emprego de arma branca e em concurso de agentes, todas circunstâncias que já configuram causas de aumento de pena, motivo pelo qual não podem ser valoradas nesta etapa; o réu registra quatro condenações criminais anteriores transitadas em julgado por roubo, proferidas nos autos das seguintes ações penais: 004803-37.2018.8.26.0635 - 24ª Var aCriminal da Capital; nº 0079022-40.2012.8.26.0050 - 17ª Vara Criminal da Capital; nº 0094445-35.2015.8.26.0050 - 28ª Vara Criminal; e 0015437-91.2011.8.26.0068 - 1ª Vara Criminal de Barueri (fls. 56/60), não alcançadas pelo período depurador (art. 64, I, do CP, a contrario sensu). Valorarei uma delas na fase posterior da aplicação da pena, a título de reincidência (Súmula nº 241 do STJ), enquanto as três outras na presente fase, a título de maus antecedentes; não há maiores informações sobre a conduta social e a personalidade do agente, não ensejando maior desvalor; os motivos são inerentes ao elemento subjetivo do tipo penal, não merecendo valoração negativa; as circunstâncias e as consequências do crime também são inatas ao tipo penal, no aspecto objetivo, e/ou compreendem majorantes, não comportando avaliação negativa, sob pena de bis in idem; e o comportamento da vítima é circunstância neutra ou favorável. Dessa forma, fixo a pena-base do roubo 1/8 acima do mínimo legal, em: (i) 04 anos e 06 meses de reclusão, e 11 dias-multa, para o crime de roubo; e (ii) em 01 ano de reclusão, para o crime de corrupção de menores.

Na segunda etapa, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea perante a autoridade judicial (art. 65, III, "d", do CP), utilizada para a formação do convencimento desta Julgadora (Súmula n. 545 do STJ). Por outro lado, o réu é reincidente (arts. 61, I, e 63, ambos do Código Penal), conforme fundamentação supra. Atenta à compreensão pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do EREsp nº 1.154.752, em 26.05.2012, compenso integralmente a atenuante da confissão espontânea perante a

autoridade judicial com a agravante da reincidência, posto serem igualmente preponderantes, ex vi do disposto no art. 67 do CP. Desse modo, as penas intermediárias permanecem no patamar encontrado na etapa anterior. Na terceira fase, quanto ao crime de roubo, não incidem causas de diminuição, ao passo que concorrem as causas de aumento do § 2º, incisos II e VII, do art. 157 do Código Penal, conforme fundamentação supra, de maneira que aplico a fração de aumento de 1/2, passando a dosar a pena do roubo em 06 anos, 09 meses de reclusão e 17 dias-multa.

Com relação ao crime de corrupção de menores, não concorrem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena final permanece no patamar encontrado na primeira etapa.

Desse modo, as penas finais ficam assim estabelecidas: (i) 06 anos e 09 meses de reclusão, e 17 dias-multa, para o crime de roubo; e (ii) em 01 ano de reclusão, para o crime de corrupção de menores.

Conforme dito acima, incide a regra do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, devendo as penas serem somadas, resultando na pena total de 07 anos e 09 meses de reclusão e 17 dias-multa.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica do réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, com fulcro no art. 33, § 2º, do Código Penal, único admitido para início do cumprimento de pena de reclusão superior a 4 anos por réu reincidente específico.

O tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena corporal (art. 387, § 2º, do CPP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mercê da reincidência do réu em crime de natureza patrimonial, de maneira que considero a fixação de penas alternativas insuficiente para prevenção e reprovação do delito, não sendo recomendável (art. 44, inciso II e § 3º, do CP).

Simetricamente, a reincidência em crime doloso obsta a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu ANDRÉ GONÇALVES DA CRUZ, já qualificado nos autos, como incurso no artigo artigo 157, §2º, inciso II e VII, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena total de 07 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

O acusado respondeu ao processo preso, e, permanecendo os motivos justificadores da custódia cautelar, deverá continuar custodiado. Recomendo, desde logo, ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (artigo 387, IV, do CPP), dado que não houve pedido expresso da acusação nesse sentido.

Intimem-se as vítimas do teor deste julgado (art. 201, § 2º, do CPP).

Com o trânsito em julgado desta sentença: (a) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (b) oficie-se ao IIRGD para cadastro dos antecedentes; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução das penas.

P. I. C.

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA